

الجلد الاول من كتاب الاقتصار في الفقه

الحمد لله بما هو اهله ومستحقه وصلى الله على سيدنا محمد ن النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين اما بعد فاني تصفحت الكتب المروية عن اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين مما كان لي منها من سماع او مناولة او اخذته منها باجازه او صحيفة مع ما ينسب منها اليهم من المشهور والمعروف والمأثور في السنن والاحكام ومسائل الفتيا في الحلال والحرام فرأيت كثيرا منها قد اختلفت الرواة فيه ومنه ما اجتمعوا عليه واكثره غير ملخص ولا منصف وكثرت فيه على اكثر الناس الشبهة وانزل كثيرا منهم من لم يتسع في العلم مناره التهمة فرأيت جمعه وتصنيفه وبسطه وتأليفه على ما ادته الرواة في كتاب سميت كتاب الايضاح اوضحت فيه مسائله وبسطت ابوابه وذكرت فيها ما اجمعوا عليه واختلفوا فيه على ما اداه الرواة اليها لم اعد قولهم وبينت الثابت من ذلك بالدلائل في البراهين فبلغ زهاء ثلاثة آلاف ورقة وانا ان امد الله في عمري اؤمل تفريع اصوله ليكون مشتملا على جميع ما يحتاج اليه مما ينزل فيوجد فيه انشاء الله تعالى ثم جردت منه كتابا سميت كتاب الاخبار اخبرت فيه عما اجمع الرواة عليه واختلفوا فيه من اصول الفتيا وقربت معانيه بطرح عامة الفروع والاسانيد والحجج

فاجتمع في نحو من ثلاث مائة ورقة ثم رأيت وبالله التوفيق ان اقتصر على الثابت مما اجمعوا عليه واختلفوا فيه بمجمل من القول لتقريبه وتخفيفه وتسهيله فجمعت ذلك في هذا الكتاب وسميته **كتاب الاقتصار** وفيه انشاء الله تعالى لمن اقتصر عليه كفاية اذا وفقه الله تعالى لفهمه وقد نظمته ايضا موزونا رجزا مزدوجا في قصيدة سميتها **المنتخبة** انتخبته لمن اراد حفظها والله يعين على العلم من هداه لطلبه ويوفقه للعمل به **ذكر الوضوء** روينا عن اهل البيت ص ع ان الصلوة لا تجزي الا بطهور وان على من اراد الصلوة ان يتوضأ ان كان محدثا وينوي الوضوء ويتطهر الجنب والحائض اذا رأت الطهر ويصلي ما شاء من الصلوة بعد ذلك ما لم يحدث وكل شيء خرج من المخرج البول او الحدث ينقض الوضوء والنوم الغالب ينقض الوضوء والاغماء والجنون وكل ما يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يكون منه يوجب اعادة الوضوء والشك في الوضوء يوجب الوضوء ويقين الطهارة لا يزيله الشك في الحدث وخروج الماء الدافق من ذكر الرجل او من قبل المرأة بجماع او بغير جماع في اليقظة او النوم يوجب الغسل والتقاء الختانين يوجب الغسل وان لم يكن انزال ويجب الغسل على الحائض والنفساء اذا استنقتا من الدم وعلى الكافر اذا اسلم ويغسل الميت قبل ان يدفن وامروا بستر العورة ونحوها عن البول والغائط في الماء القائم وعلى شفير النهر والبئر وتحت الاشجار المثمرة وبين القبور

وامروا بنتر الاحليل بعد البول ليخرج ما في القضيب ونهوا عن الاستطابة بالعظم والثمار والفحم والعجم وهو نوى الثمار والطعام وامروا ان يستطاب بالخرق والحجارة واشباه ذلك ويستنجي بالماء ونهوا عن استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط ونهوا عن الاستنجاء باليمين الا من علة وامروا من اراد الوضوء ان يسمي الله ثم يغسل كفيه وان ترك ذلك فلا شيء عليه اذا لم يكن يديه نجاسة وفي التسمية في ابتداء الوضوء فضل ويستنجي من البول والغائط وليس في الريح استنجاء واجب ويتمضمض ويستنشق فان ترك ذلك فلا شيء عليه اذا جهله او نسيه ولا ينبغي له ان يعتمد تركه ويغسل وجهه اعلاه وجانبيه وان خلل لحيته فحسن وان مسح ظاهرها اجزاه ويغسل يديه الى مرفقيه ويمسح برأسه مقبلا ومدبرا ويمسح باذنيه وان ترك المسح عليها لم يفسد وضؤه ويمسح على رجليه وان غسلها فحسن ويبدأ بميامنه وامروا باسباغ الوضوء واكثر الغسل ثلاث غسلات واقله واحدة سابغة ونهوا عن المسح على الخفين والخمارة والعمامة ومن مسح عليهما لم يجزه ومن مسح على النعلين واصاب الماء ظاهر القدمين اجزاه **ذكر المياه** ولا ينجس الماء شيء الا ما غلب عليه من النجاسة وتبين فيه فغير لونه او طعمه او ريحه فان تغير نزع عنه حتى يطيب ويظهر فالماء يطهر ولا يظهر وقالوا يتوضأ الجنب والحائض اذا اراد الاغتسال كالوضوء للصلوة وينقي ما به من لطمخ ويمر الماء على سائر

جسده بيديه حتى يعمه ويبل الشعر وينقي البشر فان بقي منه شيء
امسه الماء وينبغي للجنب ان يبول قبل ان يتطهر ليدفع ما في
القضيب من المني فان لم يفعل وخرج منه بعد الغسل ماء دافق اعاد
الغسل وان كان مذياعا اعاد الوضوء ويجزي من المحيض والجنابة غسل
واحد **ذكر طهارة الثياب والابدان** وتغسل سائر النجاسات من
الثياب وعن الابدان ولا يصلي فيهما حتى تغتسل ومن لم يعلم
مكانهما غسل الثوب او البدن كله اذا ايقن انها اصابته نجاسة ولا
بأس بالنضح اليسير من الدم كدم البراغيث وما اشبهه الا ان
يتفاحش وان تفاحش غسل ومن صلى في ثوب لا يعلم ان فيه نجاسة
ثم علم بعد ذلك فلا اعادة عليه ويغسله ويغسل الخمر والمسكر كما
يغسل سائر النجاسات ولا بأس بعرق الجنب والحائض ولا بأس
بمماسه النجاسة الجافة وانما يغسل منها ما علق وكل ما يؤكل لحمه
فلا بأس ببوله الا الجلالة من الطير والانعام وتحبس الدجاجة ثلاثة
ايام والشاة سبعة ايام والبقرة عشرين يوما والجمل اربعين يوما ويمنع
من الصلوة على الارض التي تصيبها النجاسة الا ان تغسل او تصيبها
الشمس حتى تجف وتذهب رائحتها **ذكر السواك** ويستحب السواك
وفيه فضل ويكره السواك والتخليل بالقضيب والريحان والرمان ويستاك
عرضا ولا يستاك طولا **ذكر التيمم** وللمريض الذي يخاف على نفسه
من الماء وللمسافر الذي لا يجد الماء ان يتيمم الصعيد يضرب بكفيه

على ارض نقيه ثم ينفذها ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح بكل واحد
منهما ظهر الاخرى مرة واحدة فذلك التيمم ولا يتم الا في اخر
الوقت فان تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من الصلوة ما لم يحدث
او يمر بالماء فان مر بالماء فلا يتوضأ انتقض تيممه واذا تيمم ثم دخل
في الصلوة ثم وجد الماء فلا يقطع صلوته ويجزيه التيمم **ذكر الطعام**
والطعام اذا خالطته النجاسة او مات فيه شيء له دم وكان مائعا فسد
وان كان جامدا بقي ذلك منه وما حوله واكل باقيه ولا بأس بما ليس
له دم يموت في الطعام ويستحب تعجيل ختان الصبيان ولا تخفض
الجواري دون سبع سنين والميتة وكل ما يكون من جلد وشعر ووبر
وصوف وعظم وعصب نجس ولا يطهره شيء ولا بأس بلباسه كما
يلبس الثوب النجس ولا يصلي فيه وكذلك كل ما يؤكل لحمه **ذكر**
الحيض وتدع الحائض الصلوة والصيام ايام حيضها وتقضي الصيام ولا
تقضي الصلوة ولا يجوز وطئها حتى تطهر ولا بأس بمباشرتها واصابة ما
دون الازار وفوقه منها حتى تستنقي من الدم وتغسل وان تمادى بها
الدم فهي المستحاضة تغتسل وتستغفر وتصلي فان احدثت توضأت
وصلت فاذا جاءها دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض واذا انقطع
عنها اغتسلت وما رأت في ايام الطهر من دم الحيض فهو حيض وما
كان من غيره من دم رقيق ثم انقطع توضأت منه وصلت فاذا رأت
الحامل الدم ولم تكن تحيض فلا غسل عليها وان تمادى الدم بالنفساء

أكثر مما تعرف من نفاسها فهي مستحاضة ولا يقرأ الجنب والحائض قرآنا ولا يجلسان في المسجد وإذا حاضت المعتكفة بطل اعتكافها ولا تغتسل الحائض حتى ترى الطهر وهو ذهاب الدم عنها فان كان ذلك في وقت صلاة وجبت عليها تلك الصلاة والغسل من الحيض كالغسل من الجنابة ولا يطاء الرجل امرأة حاملا من غيره حتى تضع حملها وتطهر ويستبرئ البائع والمشتري الأمة المبيعة كل واحد منهما بحيضة وان بيعت في حيضتها اجزى ذلك عنهما جميعا ولا استبراء على طفلة ولا على امرأة قد يئست من الحيض وتستبرئ التي قد بلغت ولم تحض بخمس واربعين ليلة ومن اشترى امة فاعتقها وتزوجها استبرأها بحيضة وان وطئها فلا بأس ولا بأس بمباشرة الأمة قبل ان تستبرأ وإذا فجرت الأمة قبل ان تستبرأ لا توطأ حتى تستبرأ وإذا فجرت الأمة استبرأت وإذا كان لرجل امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وخلف مالا اعتزلها زوجها حتى تستبرأ رحمها فان كانت حاملا ورث الحمل من الميت ان لم تكن ترثه امه والا لم يقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث وذلك ان يكون الام امة او مشركة فاما ان كانت حرة مسلمة فميراثه لها دون الاخوة ولا تعتزل **ذكر اوقات الصلاة** رويانا عن اهل البيت صلوات الله عليهم ان اول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها وهو اول وقت العصر بعد ذلك بساعتين وآخر وقت العصر اصفرار الشمس ولا ينبغي تأخيرها الى هذا الوقت لغير علة ووقت

المغرب غياب الشمس ولا وقت لها غيره واول وقت العشاء الآخرة
غياب الشفق وهي الحمرة في افق المغرب وآخر وقتها انتصاف الليل
واول وقت الفجر اعتراض الفجر وآخر وقتها احمرار افق المغرب
ويصلى صلاة الليل بعد صلاة العشاء الآخرة والوتر بعد صلاة الليل
وركعتا الفجر بعد طلوع الفجر ولا صلاة بعد صلاة الفجر الى زوال
الشمس ولا بعد صلاة العصر الى غياب الشمس الا قضاء صلاة
فائتة ويبدئ بالفريضة قبل نافلة اذا خيف فوات الوقت ويبرد بالظهر
في شدة الحر ولا يؤخر صلاة الجمعة عن وقت الزوال ويجمع بين
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فيما بين الوقتين في السفر وللعذر
في الحضر ومن فاتته صلاة صلاها في اي وقت ذكرها الا في وقت
طلوع الشمس او وقت استوائها او وقت غروبها وان ذكرها في آخر
وقت صلاة بدأ بالتي هو في وقتها اذا خاف فواتها ثم صلى الفائتة
بعدها وان كانت في الوقت فسحة بدأ بالتي فاتته اذا علم انه يدرك
الصلاة التي هو في وقتها قبل خروج الوقت وافضل اوقات الصلاة
اوائلها ويستحب تأخير العشاء الآخرة وحدها **ذكر الاذان** والاذان
مثنى مثنى وكذلك الإقامة وتفرد آخر كلمة منها ويؤذن بحي خير
العمل ويقام بها وهي من اصل الاذان ويستقبل المؤذن القبلة ويلتفت
عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح يمينا وشمالا ويجهر
ويؤذن ويقام لكل صلاة مكتوبة ولا يؤذن قبل الوقت وينبغي لمن اذن

ان لا يؤذن الا وهو طاهر ولا يؤذن ولا يقيم الا قائما الا من علة ولا بأس باذان الراكب في السفر ولا يقيم الا قائما على الارض ويحرم الكلام عند فراغ الاقامة ويكره الخروج من المسجد بعد الاذان الا لمن يريد الرجوع اليه لشهود الصلوة ذكر المساجد ولا صلوة لجار المسجد الا في المسجد وجار المسجد من سمع النداء هكذا روينا عن اهل البيت صلوات الله عليهم وهو تغليظ في التخلف عن شهود الجماعة ولا اعلم احد يوجب الاعادة على صلى من في بيته ولكن الفضل في شهود الجماعة ويمنع المسجد من اهل الذمة والصبيان والمجانين والجنب والحائض ومن البيع والشراء يعني يمنع الصبيان عن دخول المسجد اذا كانوا يدخلون للعب فيه فاما من دخله للصلوة منهم فلا يمنع منه ويؤقر المسجد من النخامة ومن رائحة الثوم ويحمر وينظف ويطيب ولا يصلي الى بعير ولا الى انسان نائم ويستحب الصلوة الى ستره اقلها مثل مؤخرة الرحل ويقرب المصلي من السترة ويكره له الفجوة وهي السعة تكون بين يديه ويؤم بالقوم افضلهم ولا يؤم المريض ولا الاجذم ولا الابرص ولا المجنون ولا المحدث ولا ولد الزنى ولا الاعرابي ولا الخنثى ولا الاخرس ولا المجبوب ولا المقيد ولا بأس بان يؤم هؤلاء من كان مثلهم ولا بأس بامامة الاعمى اذا وجهه واذا صلى الرجل بقوم فذكر انه على غير طهارة اعاد واعادوا ويستحب للامام التخفيف في تمام ولمن صلى وحده التطويل وفي الصلوة مع الجماعة فضل والمؤمن

وحده جماعة وافضل الصفوف اولها وافضل الاول يمين الامام وما دنى منه ويستحب سد الفرج وتعديل الصفوف ولا يصلي وحده الا انه لم يجد في الصفوف موضعا ويدخل الداخل في الصلوة بنية ويكبر تكبيرة الاحرام ويرفع فيها يديه حذاء وجهه ومن ترك تكبيرة الاحرام اعاد ثم يتوجه بالدعاء ويتعوذ من الشيطان الرجيم ويحمر بسم الله الرحمن الرحيم فيما يحمر به ويسرها فيما يسر في ابتداء كل سورة ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة ولا يقرن في فريضة بعد فاتحة الكتاب ولا يبعث فيها سورة ولا بأس بذلك في النوافل ويقبل القائم في الصلوة على صلوته ويفرغ قلبه لها ويرسل يديه ارسالا ويطول القراءة في الفجر بمثل طوال المفصل وفي الظهر والعشاء الآخرة دون ذلك والمغرب والعصر دون ذلك ومن ترك القراءة متعمدا فسدت صلوته ولا يقرأ المأموم خلف الامام اذا كان يأتى به ويرفع الايدي عند الركوع وعند الرفع عن الركوع ويكبر اذا ركع يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا واذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ويقول من خلف الامام ربنا لك الحمد ويعتمد الساجد على راحتيه وييدي اصبعيه ويسجد على جبهته وانفه ويكون يدها حذاء اذنيه ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلى وتعالى ثلاثا ولا بأس بالاقعاء بين السجدين وينهض ولا يرجع الى الارض باليتيه واذا جلس للتشهد رفع ذراعيه على فخذه والصق وركيه بالارض وركبتيه وفرج بينهما ولا يجلس على بعض

ويلصق ظاهر قدميه اليسرى بالارض وظاهر اليمنى مما يلي باطن اليسرى وهي قائمة وتجلس المرأة لاطية بالارض وتضم فخذيها وترفع ركبتيها ويقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب وحدها ويقول في التشهد الاول بسم الله والحمد لله والاسماء الحسنی كلها لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفي التشهد الثاني التحيات الطيبات لله الصلوة لله الزاكيات الطاهرات الناعمات السابغات لله ما طاب وخلص وطهر وزكى فله وما خبت فلغير الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة واشهد ان الله نعم الرب واشهد ان محمدا نعم الرسول واشهد ان عليا نعم الولي والسلام على انبياء الله ورسوله السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وتقبل شفاعته واغفر لاهل بيته ويسأل الله ما قدر له ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يسلم عن يمينه وعن شماله **ذكر الدعاء بعد الصلوة** ويستحب الدعاء بعد الصلوة ومن تكلم في الصلوة او ضحك او انصرف عن القبلة بوجهه او احدث فقد قطع صلوته ويكره النفخ في الصلوة والعبث باليد والتمطي والتورك وهو وضع اليدين على الورك **ذكر اللباس في الصلوة** والصلوة تجزي في ثوب واحد اذا ستر وينهى عن اشتمال الصما وعن السدل في الصلوة واشتمال الصما هو

الاشتغال بالثوب على اليدين كاشتغال اهل البدو والسدول هو ارسال الرءاء الى الارض من غير ان يرد على الكتفين ويستحب مباشرة الارض بالسجود ولا بأس بالسجود على ما يحل لباسه وعلى نبات الارض مما ليس هو بطعام الانسان وصلوة الجمعة فريضة والاجتماع اليها يجب على الرجال الاحرار وان شهد العبيد والنساء اجزتهم ولا ظهر عليهم ويستحب الغسل للجمعة والطيب وتجب الجمعة على من كان منهم على فرسخين ولا تكون الجمعة اقل من خمسة احدهم الامام ويستقبل الامام الناس اذا خطب ويمسك الناس عن الكلام فاذا صعد الامام المنبر سلم على الناس واذن المؤذنون بين يديه ثم قام فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي وعلى آله ووعظ الناس بما قدر ثم جلس جلسة خفيفة ثم قام فدعى في خطبته ثم نزل وصلى ركعتين يقرأ في الاولى بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقين ويقتل في الثانية بعد فراغ القراءة ومن ادرك الركعة الاخيرة فقد ادرك الجمعة ويستحب الغسل ليلة العيد ويخرج الامام في البراز للصلوة ويبدأ بالصلوة ويفتحها بتكبيرة الاحرام ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة والشمس وضحاها ثم يكبر خمس تكبيرات يقتل بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا ثم يكبر السادسة فيركع بها ويسجد سجدتين وينهض بتكبيرة ويقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وهل اتاك حديث الغاشية ثم يكبر اربع تكبيرات يقتل بين كل تكبيرتين قنوتا

خفيفا ويكبر الخامسة فيركع بها ويسجد ويتشهد ويسلم ثم يخطب
خطبتين ولا صلوة قبل صلوة العيد ولا بعدها ومن فاتته صلى في بيته
اربعا وكذلك تصلي النساء ولا بأس بخروجهن الى العيد ولا عيد على
اهل البوادي ولا على المسافرين ويكبر في دبر كل صلوة مكتوبة في
الاضحى من صلوة الفجر من يوم عرفة الى صلوة العصر من آخر ايام
التشريق **ذكر السهو** ومن نسي تكبيرة الاحرام اعاد الصلوة ومن شك
في الركوع وهو قائم ركع فان سجد مضى في صلوته ومن شك في
واحدة هو او في اثنتين وهو قائم جعل ذلك اول صلوته وان شك
بعد ما جلس مضى في صلوته فان شك أثنتين صلى ام ثلثا اتم على
ما يذهب اليه وهمه وسجد سجدي السهو وكذلك يفعل اذا لم يدرأ
ثلاثا صلى ام اربعا صلى ركعتين جالسا بعد ان يسلم فان كان قد
صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة فاتم
الصلوة اربعا وان كان قد صلى اربعا كانتا له نافلة وسجد سجدي
السهو وان شك فلم يدر أثنتين صلى ام اربعا فانه يتشهد ويسلم ثم
يقوم فيصلّي ركعتين يقرأ فيهما بأم الكتاب ويتشهد ويسلم ويسجد
سجدي السهو ومن سهى عن الركوع حتى سجد استأنف الصلوة
ومن سهى عن السجود حتى يسلم سجد بعد ان يسلم وان سهى
عن التشهد سجد سجدي السهو وتشهد وان سهى عن الجلوس
الاول وقام في الثالثة ولم يجلس فان ذكر قبل ان يركع جلس وان لم

يذكر حتى ركع مضى في صلوته فاذا سلم سجد سجدتي السهو وان سهى فسلم من ركعتين اتم صلوته ثم سجد سجدتي السهو وان كان لم ينصرف وان انصرف ثم ذكر اتم ما بقي وسجد سجدتي السهو وان كان قد قام من مكانه وتكلم وان سهى فزاد في صلوته استقبل الصلوة الا ان يكون جلس في الرابعة قدر التشهد وقال السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ومن شك فلم يدر أزيد ام نقص فان ذهب وهمه الى انه نقص ركعة صلى ركعتين جالسا وان ذهب وهمه الى الزيادة سجد سجدتي السهو وان شك في الركوع بعد ما سجد مضى في صلوته وان شك بعد ما ركع انه لم يكبر مضى وان شك فلم يدر واحدة سجد او اثنتين سجد وان علم بعد ذلك انه قد كان سجد اثنتين اعاد لانه زاد في صلوته سجدة ومن شك بعد ان انصرف فلا شيء عليه وسجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا ولا بأس بقطع الصلوة للامر المخوف ولا يقطع الصلوة المرور بين يدي المصلي ولكن يدفع ما قدر عليه ومن سبقه الامام جعل ما ادرك معه اول صلوته واتم ما بقي اذا سلم الامام ولا يسلم هو حتى يقضي واذا ادرك الركوع احتسب بتلك الركعة ويكتفي بتكبيرة واحدة ويستحب ان يعلم الصبيان الصلوة قبل البلوغ ولا يجب عليهم فرض حتى يبلغوا والمسافر يقصر الصلوة حين يخرج من منزله يصلي الظهر والعصر

والعشاء الاخرة كل واحدة منهن ركعتين فاما المغرب والفجر فلا تقصير فيهما وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان والبريد اثني عشر ميلا والميل ثلاثة الاف ذراع فما زاد اذا كان مجدا في السفر فاما الذي يدور ويذهب ويجيء فليس في سبيل المسافر كالملاح والصياد والجابي ومن نوى اقامة عشر ليال اتم الصلوة وان لم ينو اقامة وقال اليوم اخرج وغدا اخرج قصر ما بينه وبين شهر ثم اتم واذا دخل المسافر في صلوة المقيمين انصرف من الركعتين وان صلى مقيم مع مسافرين اتم المقيم وهذا وما قبله ولا ينبغي تعمله ومن ذكر صلوة في حضر من سفر اوفي سفر من حضر قضاهما على ما كانت عليه وقت ان نسيها ويتطوع المسافر على راحلته حيث توجهت به **والعليل** اذا لم يستطع ان يصلي قائما صلى جالسا فان لم يقدر على الركوع والسجود اومى ايماء وجعل السجود اخفض من الركوع وان لم يستطع ان يصلي جالسا فان لم يقدر صلى مضطجعا على جنبه الايمن مستقبل القبلة يومي ايماء فان لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة يومي ايماء والصلوة في **الخوف** تقصر يقف الامام فيفرق اصحابه فرقتين فيقف طائفة بازاء العدو ويصلي بطائفة ركعة ثم يلبث قائما ويصلون هم ركعة اخرى ويسلمون ويأتي اصحابهم فيصلون بهم ركعة اخرى او ركعتين انكانت المغرب ثم يسلم فيقومون فيقضون ما بقي من صلواتهم وهو جالس ثم ينصرفون وان لم يستطيعوا ذلك

والتحم القتال صلوا وحدانا على دوابهم يومون ايماء فان كانت المسائفة كبروا لكل ركعة تكبيرة **صلوة كسوف الشمس والقمر** واحدة عشرة ركعات في اربع سجعات الا ان صلوة كسوف الشمس اطول من صلوة كسوف القمر يقوم الامام فيكبر ثم يقرأ ويطيل ويجهر بالقراءة ثم يركع فيطيل ثم يرفع رأسه فان اتم السورة قرأ بفاتحة الكتاب ودخل في سورة اخرى وان بعض السورة بدأ من حيث وقف ثم يركع فيطيل ثم يرفع فيقرأ حتى يركع كذلك خمس ركعات قبل ان يسجد وكلما رفع من الركوع كبر الا في الخامسة التي سجد فيها فانه يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد فيطيل ثم يجلس بينهما ما شاء ويسجد فيطيل ثم يقوم فيصنع كما صنع في الركعة الاولى ويتشهد ويسلم ويدعو حتى ينجلي ويقنت بعد كل ركعتين حين يفرغ من القراءة قبل الركوع ويقنت في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة ويصلي صلوة الكسوف في اي وقت كان من ليل او نهار وكذلك الصلوة عند الآيات التي يصلى فيها مثل الزلزلة والظلمة والريح الشديدة واشباه ذلك مثل صلوة الكسوف ولا يقضيها من فاتته **وصلوة الاستسقاء** يخرج الامام فيصلي ركعتين يكبر فيهما كما يكبر في العيدين ويجهر بالقراءة فاذا انصرف رقي المنبر وحول رداءه فجعل يمينه على شماله وشماله على يمينه ثم استقبل الناس فكبر مائة تكبيرة ثم التفت عن يمينه فسبح مائة التفت عن يساره فهلل مائة تهليلة رافعا صوته في ذلك ثم

يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ويمجده ويشني عليه ويخطب
وينصرف **وصلوة الوتر** وركعتا الفجر واجبة فمن فاته شيء من ذلك
قضاه ويفصل الشفع من الوتر ويقنت في الركعة الآخرة بعد الركوع في
الوتر فيقول اللهم انك ترى ولا ترى وانت بالمنظر الاعلى واليك
المنتهى واليك الرجعى بيدك الممات والمحيا اللهم اليك ادعو بك واعوذ
ان اذل واخزى ويا من اليه الايدي بسطت ويا من اليه القلوب
قصدت ويا من اليه الابصار خشعت نشكو اليك فقد نبينا وقلة
عددنا وكثرة عدونا اللهم انا نسألك فرجا تعجله وتيسره وحقا تعزه
وتنصره وعدلا تقيمه وتنشره ونسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة ونسألك ان تقينا عذاب النار واما قنوت الفجر فانك اذا
فرغت من القراءة في الركعة الثانية تقول اللهم انا نحمدك ونستعينك
ونستغفرك ونثني عليك الخير ونؤمن بك ولا نكفرك نخلع ممن يفجرك
اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونخفد ونرجو
رحمتك ونخشى عذابك الجذ ان عذابك بالكافرين ملحق ونسألك يا
رب في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ونسألك ان تقينا عذاب
النار **وصلوة السنة** مثلا صلوة الفريضة يستحب المحافظة عليها وهي
صلوة السنة التي كان رسول الله يصليها والائمة من آله عليهم السلام
تصلي بعد الزوال ست ركعات وتسلم بعد كل ركعتين ثم تصلي الظهر
اربعا وتصلي بعدهما اربعا وقبل العصر اربعا والعصر اربعا وبعد المغرب

ستا والمغرب ثلاثا وقبل العشاء اربعا والعشاء اربعا وبعدها اربعا والوتر
ثلاثا وتصلي بعد الوتر وانت جالس ركعتين وهما في عدد ركعة وقبل
الفجر ركعتين والفجر ركعتين فذلك الفريضة والسنة احدى وخمسون
ركعة والفريضة منها سبع عشرة والسنة اربع وثلاثون فاما التطوع فليس
له حد يتطوع من شاء بما شاء ان يتطوع في الاوقات التي يصلي فيها
التطوع من الليل والنهار وما زاد من الصلوة فهو حسن قال الله تعالى
فمن تطوع خيرا فهو خير له وفي القران خمس عشرة سجدة اربع منها
العزائم وهي الم تنزيل السجدة وحم السجدة وآخر النجم واقرأ باسم
ربك لا بد من سجود بطن في الصلوة وغيرها من قرأها ومن سمعها
وانت في غيرها بالخيار والسجود في كلهن افضل ويسجد الراكب
حيث توجه ويومي ايماء ومن كان على غير وضوء سجد ذكر الجنائز
روينا عن اهل البيت ص ع ان الميت يغسل قبل ان يدفن ولا يغسله
جنب ولا حائض ويغسل الرجل الرجل والمرأة النساء وتغسل المرأة
زوجها والرجل امرأته من فوق الثوب اذا احتيج الى ذلك فان مات
رجل مع نساء وامرأة مع رجال لا محرم معهما ولا يوجد من يغسلهما
دفنا كذلك في ثيابهما ولا يغسلان ويدفن الشهيد في ثيابه ولا يغسل
اذا مات في المعركة او بعد ان مشي به خطوات يسيرة ويغسل الغريق
والحريق وغسل الميت كالغسل من الجنابة ويستحب ان يغسل ثلاث
غسلات غسلة بماء وسدر واخرى بماء او شيء من كافور او حنوط

وغسلة بالماء محضا وتستتر عورته ولا يقعد ولكن يقلب جنبه ويجعل
الحنوط في مساجده وسمعه وبصره ولا يجمر ولا يتبع بمجمرة ولا بأس
بتجمير الكفن ويكتفي في الكفن بما يجوز به الصلوة ويجعل القطن في
مقعده وعلى فرجه وبين رجله ويكره تزيين نعوش ويستحب سرعة
السير بالجناز ويبدئ حامل الجنازة بمؤخر السرير الايسر ثم يدور به
من حيث بدأ اجزاه ويستحب المشي خلف الجناز ويكره ذلك
للنساء السلطان اذا حضر الجنازة فهو احق بالصلوة من وليها ويصلي
على الشهيد وعلى اهل الكبائر من المسلمين وعلى ولد الزنى وعلى
العضو الذي كان فيه الرأس او ما يعلم انه اذا فارق سائر الجسد لم
يعش صاحبه ويصلي على جناز الرجال والنساء اذا اجتمعوا يجعل
الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة ويقف الامام من الرجال
بحذاء صدره ومن المرأة بحذاء رأسها والتكبيرة على الجناز خمس
تكبيرات يحمد الله ويثني عليه في الاولى ويصلي على النبي وآله في
الثانية ويدعو للميت في الثالثة ويدعو للمسلمين في الرابعة ويصلي
على النبي وآله في الخامسة ويسلم عن يمينه وعن شماله هذا اذا كان
الميت مؤمنا عارفا وان كان مجهولا دعى للمؤمنين فان كان منهم لحقه
الدعاء ويقول في الدعاء للمستضعفين ربنا وسعت كل شيء رحمة
وعلما الى آخر ثلاث آيات ويدعى على الناصب المعروف بعداوة آل
محمد ص ع ويقال في الصلوة على الطفل اللهم اجعله لنا سلفا وخلفا

واجرا ويلحد للميت ويضرح للميت اذا احتيج الى الضريح واللحد ان يشق للميت من القبر مما يلي القبلة فينزل فيه والضريح ان يشق له بوسط القبر وينزل في القبر من قبل رجليه واولى الناس بالمرأة يلي مؤخرها واولاهم بالرجل يلي مقدمه ولا ينزل المرأة في قبرها الا من كان يراها في حال حياتها الا ان لا يوجد ويكره النزول للرجل في قبر ولده لموضع الرقة ويستقبل المرأة حين تنزل في القبر ويسل الرجل ولا بأس بان يستقبل والاستقبال ان يوضع النعش في قبلة القبر ثم يؤخذ الميت وينزل والسل ان يوضع رأس الميت عند رجلي القبر ثم يسلم من النعش ويضع والميت على الايمن ويعدل ويقول واضعه بسم الله على ملة رسول الله ويدعو له ويستحب الحثو في القبر ويدفن الاثنان والجماعة في القبر الواحد اذا احتيج الى ذلك ويقدم افضلهم ويفرق بين كل اثنين شيء من التراب ويقدم الرجال امام النساء ولا بأس بتعليم القبور وتسقيفها وتخصيصها وزيارتها ورخصوا للنساء في ذلك ايضا ويكره تخطي القبور والضحك عندها ويستحب ان يصنع لاهل الميت طعام يصنعه لهم جيرانهم واهل مودتهم ذكر الزكوة رويانا عن اهل البيت ع ان الزكوة تجري في تسعة اشياء في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والبر والشعير والتمر والزبيب وكل ما انتبت الارض مما يؤكل اذا بلغ كل صنف منها ما يجب فيه الزكوة فاذا بلغ الذهب عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ولا زكوة فيما دون ذلك

وفيما زاد ربع العشر بحساب ذلك وليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم فاذا بلغت مائتي درهم ففيه خمسة دراهم وما زاد المائتين ففيه ربع عشر بحساب ذلك ولا يضم ذهب الى فضة ولا فضة الى ذهب ولا زكاة في حلي اذا كان للباس الا ما كان يراد به التجارة ولا زكاة في فائدة حتى يحول عليه الحول الا ان يكون ثم نصاب مال قد وجبت فيه الزكاة فانها تضاف اليه وتزكى ولا زكاة في لؤلؤ ولا جوهر ولا عنبر الا ما كان للتجارة وفيما يخرج من معدنه حتى اذا ملك بعد ذلك واريد به التجارة فهو كسائر الاموال وما كان من تجارة اعطي بها رأس مالها وطلب الربح وحبسها عند رأس الحول زكاها وما لم يجد فيه رأس المال فحبسه فليس فيه زكاة حتى يبيعه ولا زكاة في مال طفل ولا مجنون وما كان من الدين مأمونا متى شاء صاحبه اخذه ففيه الزكاة وما كان لا يوصل اليه الا بمخاصمة او بمطالبة فلا زكاة فيه حتى يقضيه والزكاة مضمونة حتى تصل الى موضعها وليس في اربع من الابل شيء فان كانت خمسة سائمة ففيها شاة حتى تبلغ تسعا فاذا صارت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ اربع عشرة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة حتى تبلغ تسع عشرة فاذا زادت واحدة ففيها اربع شياة فاذا تبلغ اربعا وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض التي مضت لها مذ وضعت مسنة ودخلت في الثالثة فان لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فان زادت واحدة

ففيها بنت لبون وهي التي مضت لها سنتان ودخلت في الثانية الى خمس واربعين فان زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل وهي التي مضت لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة الى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة وهي التي مضت لها اربع سنين ودخلت في الخامسة الى خمس وسبعين فان زادت واحدة ففيها بنتا لبون الى تسعين فان زادت واحدة ففيها حقتان الى مائة وعشرين فان زادت واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون وسقطت الغنم ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين سائمة فيكون فيها تبيع او تبعة والتبيع الحولي الذي يتبع امه وهو الذي قد استويا قرناه حتى تبلغ اربعين فيكون فيها مسنة الى ستين ففيها تبيعان او تبيعتان الى سبعين ففيها تبيع ومسنة الى ثمانين ففيها مستنان الى تسعين ففيها ثلاث تبائع الى مائة ففيها مسنة وتبيعان الى مائة وعشر ففيها مستنان وتبيع الى عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع او تبعة وفي كل اربعين مسنة وليس فيما دون اربعين من الغنم زكاة فاذا كانت اربعين سائمة ففيها شاة الى عشرين ومائة وان زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فان زادت واحدة فثلاث شياة الى ثلاث مائة فان كثرت المشاة ففي كل مائة شاة وليس فيما بين الفريضتين من الابل والبقر والغنم شيء وهو تسمى اوقاصا ولا شيء في عوامل الابل والبقر ولا في دواجن الغنم التي لا ترعى وليس في

صغار المواشي شيء حتى يحول عليه الحول وكذلك القوابل الا ان تكون في نصاب ماشية تجب فيها الزكاة فانها يحتسب بها والامام ومن اقامه الامام يلي قبض الصدقات والزكاة ولا يجب دفع ذلك الى غيره ومن غلب عليه ائمة الجور فاخذوا زكوته جبرا اجزت عنه وان اعطاهم اياه متطوعا لم تجزه حتى يضعها في موضعها ويقسم الصدقات كما قال الله تعالى على الفقراء وهم الذين لا شيء لهم والمساكين والمسكين الذي لا يملك خمسين درهما ولا قيمتها والعاملين عليها وهم عمال الصدقة يجري عليهم منها وعلى المؤلفة قلوبهم وهم قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء القبائل وهم في كل زمان في الرقاب وفي العتق وعلى الغارمين وهم الذين عليهم الدين وفي سبيل الله وهو الجهاد والحج وابن السبيل وهو المسافر يقطع به ولا يعطاها غير اهل الولاية وحرم الله الزكاة على اهل البيت ^ص ع تكرمه لهم وتنزيها عن اوساخ الناس ورخص لبعضهم في صدقات بعض ويعطي الواحد من الزكاة ما يبلغ مائتي درهم وفي البر والشعير والتمر والزبيب الزكاة فيما بلغ خمسة اوسق فصاعدا والوسق ستون صاعا والصاع تسعة ارطال وعشر رطل ولا زكاة في اقل من ذلك رجع ولا يضم بعضه الى بعض وما بلغ منه خمسة اوسق فصاعدا مما سقته السماء والانهار ففيه العشر وما سقي بالدلو والنواضح واشباه ذلك ففيه نصف العشر واذا عقد الحب وجب فيه الزكاة ويجب العشر فيما اخرجت ارض الخراج

ويجب على الرجل صدقة **الفطر** عن نفسه وعن عياله صغيرهم وكبيرهم من المسلمين وغيرهم عن كل انسان منهم صاعا من حنطة او تمر او زبيب فان لم يجد ذلك تصدق بقيمته ورقا ويخرج ذلك يوم الفطر قبل الصلوة **ذكر الصوم** رويانا عن اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين ان السحور في شهر رمضان يستحب ويستحب تأخيره وان النية في الصوم تجب ويحرم الطعام والشراب والجماع على الصائم باعتراض الفجر ويكره صوم الشك ومن صام اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان تطوعا على انه من شعبان فلا بأس بذلك فان تبين له بعد ذلك انه من رمضان قضاؤه لانه صامه متطوعا ولا يصام الا لرؤية الهلال ولا يفطر الا لرؤيته او لتمام ثلاثين يوما ومن افطر او جامع متعمدا في نهار شهر رمضان فعليه القضاء والكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين وان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وان كان ناسيا فلا شيء عليه ومن وطئ في ليل شهر رمضان فغلبته عيناه حتى اصبح تطهر ولا شيء عليه فان فرط في الطهر حتى اصبح قضى ذلك اليوم ومن تقياً متعمدا تقضى ذلك اليوم ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن ظن ان الشمس قد غربت فأكل ثم بدت له فلا شيء عليه فان شك في طلوع الفجر فله ان يأكل حتى يستيقن الا ان يكون جاهلا لا يدري كيف يطلع الفجر او ضعف البصر ولا بأس بالكحل للصائم الا ان يجد طعمه في حلقه وكذلك

السواك اذا كان رطباً ولا يفطر الصائم ما كان في فيه من ماء او طعام حتى يوصل الى حلقه ولا بأس بالحجامة للصائم فان غلبه القيء منها قضى ذلك اليوم ولا بأس بازدراد الريق للصائم ويكره له نشد الشعر ويستحب له توقير صومه وحفظ جوارحه والمسافر اذا سافر سفراً يقصر فيه الصلوة افطر فاذا اتى اهله قضاه فان صام في السفر قضاه في الحضر وكل ما كان فرضه التقصير افطر وقد ذكرت ذلك في باب الصلوة ومن اعتل لعله يضر به الصوم معها فله ان يفطر او يقضي اذا صح فان اتى شهر رمضان آخر قبل ان يصح او استطاع صومه اطعم عن كل يوم افطره مسكيناً وصام ما يستقبل فان لم يستطع الصيام افطر وقضاه اذا افاق فان كانت علة لا يرجى برئها اطعم ويطعم الكبير الذي لا يستطيع الصوم والحامل والمرضع في حال العليل اذا خافت على نفسها افطرت وقضت ويستحب لمن كان عليه شيء من شهر رمضان ان يعجل قضاءه خوف الحدثان وتقضيه متتابعاً او متفرقاً كيف شاء اذا اتم العدة ووقت الفطر سقوط القرص ويستحب تعجيله وصيام السنة مثلاً الفريضة يصام شعبان وثلاثة ايام من كل شهر اربعاء بين خميسين خميس في اول الشهر واربعاء في وسطه وخميس في اخره ويستحب ان لا يدع هذا وما زاد من الصيام تطوعاً فحسن ومن اصبغ ولا ينوي الصوم فله ان يتطوع بالصوم ما بينه وبين الزوال ولا ينبغي للمرأة ان تتطوع بالصوم الا باذن زوجها لان لا

تمنعه نفسها ويكره الوصال بالصوم وصوم الابد ولا يصام يوم الفطر
ولا يوم الاضحى ولا ايام التشريق وفي **الاعتكاف** في المسجد فضل
ويتسحب ذلك في شهر رمضان او في العشر الاواخر منه ولا
اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في المسجد الجامع واقل
الاعتكاف ثلاثة ايام والمعتكف لا يبيع ولا يشتري ولا يخرج من
المسجد الا لحاجة لا بد منها ولا يجلس حتى يرجع ولا بأس بان
يحضر الجنازة ويعود المريض ما لم يجلس وليس له ان يطأ امرأته وكذلك
المعتكفة واذا حاضت المعتكفة انقطع اعتكافها **ذكر الحج والعمرة**
روينا عن اهل البيت ص ع ان الحج يجب على من استطاعه مرة في
عمره ومن زاد فحسن وفيه فضل والاستطاعة وجود الزاد والراحلة
وامن السبيل والسعة في المال لمن يخلفه والقوة على السفر والعمرة
واجبة كوجوب الحج ومن تمتع بالعمرة الى الحج اجزاه ذلك منهما
جميعا وهو الذي يؤمر به ومن افرد العمرة وافرد الحج وقرن الحج
بالعمرة اجزاه ذلك فعل وليس في العمرة المفردة وقت يعتمر من شاء
متى شاء وكم شاء في غير اشهر الحج ما وجد الى ذلك سبيلا
والاحلال من العمرة ان يقصر من رأسه واطفاره والمواقيت التي وقتها
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وقت لاهل المدينة ومن والاها ذا الحليفة ولاهل
الشام ومن والاها الجحفة ولاهل اليمن ومن والاها يللم ولاهل
الطائف ومن والاها قرن ولاهل نجد وما والاها العقيق ويكره الاحرام

دون الميقات ومن كان منزله اقرب من هذه المواقيت احرم من منزله
واذا صار من اراد الحج او العمرة او ارادهما جميعا الى الميقات نتف
ابطيه وحلق عانته وتجرد في ازار ورداء ولا يغطي رأسه ولا وجهه
واغتسل ولا يتطيب بطيب يبقى عليه رائحة وان تطيب بطيب ولا
يبقى اثره فلا بأس وان كانت امرأة فعلت مثل ذلك الا التجرد فانها
لا تتجرد وتحرم في ثيابها ولا تكشف رأسها واحرام المرأة في وجهها
وترخي ثوبها على وجهها ولا تستره كله يفعل ذلك بعقب كل صلاة
مكتوبة او نافلة وينوي الحج والعمرة جميعا ان كان متمتعا او قارنا وان
افردهما نوى ما افرد منهما وان كان معه هدي اشعره وجلله واهل
بالتلبية يقول اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك ويرفع صوته وتخفص المرأة صوتها قليلا ثم
هو ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب واللباس واخذ الشعر وتقليم
الاذفار والجدال والرفث والفسوق وكل شيء يحرم على الحلال ويبي
في دبر كل صلاة نافلة او مكتوبة وحين ينهض وحين يعلو شرفا
وحين يهبط واديا وحين يستيقظ من نومه وبالسحار حين يلق ركبانا
وما زاد بالتلبية فحسن فان جامع متعمدا قبل ان يقف بعرفة فسد
حجه وكان عليه الحج من قابل والمرأة ان كانت محرمة كذلك ان
طاوعته ويفترقان حتى يقضيا نسكهما في المكان الذي اصاب فيه ما
اصابا وينحر كل واحد منهما بدنة وان اكرهها فلا شيء عليها

وكذلك ان اتاها نائمة وكذلك يجب عليها ان قضيا المناسك كلها الا الطواف بالبيت وان كان جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه وان وطئ دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وان باشرها او قبلها فامني اهرق دما وكذلك ان نظر اليها لغير شهوة او رفعها على محلها فانه غير ان يقصد ذلك فلا شيء عليه وان حلق رأسه وهو محرم فعليه فدية شاة او صيام ثلاثة ايام او صدقة ست مساكين يفعل اي ذلك شاء وان نتف من ذلك او زال شيئا يسيرا اطعم مسكينا وان مسح رأسه او لحيته فسقط منه شيء فلا شيء عليه فان احتاج الى الحجامة احتجم وفدى وان قصر اظفاره كلها متعمدا اهرق دما فان قلم واحدا اطعم مسكينا وان كان ناسيا فلا شيء عليه وان شم طيبا او ريحانا او اكل طعاما فيه طيب تصدق بصدقة ويكتحل اذا احتاج الى الكحل فان اكتحل بالكحل فيه طيب تصدق بصدقة ولا تكتحل المرأة كحل زينة ولا تلبس ثوبا صبيغا ولا تظهر حليا ويستاك المحرم وله ان يستظل في البيوت والافنية والفساطيط ولا بأس باستغلال المحرم على دابته وان غطى رأسه او وجهه نائما فلا شيء عليه اذا لم يقصد ذلك ولا بأس للمحرم يشد المنطقة على ظهره والهميان والعصابة اذا تصدع والغسل اذا احتاج اليه ولا يقتل قملا وله ان يذبح ما يحل له اكله ولا يذبح صيدا ولا يأكله ولا يدل عليه ما دام محرما ومن احرم وعليه قميص نزعته ويتقي ان يمس رأسه وان لم

يجد المحرم نعلين لبس خفين دون الكعبين وان لم يجد ازارا اتزر بعمامة او سراويل وان لم يجد رداء ارتدى بقميصه وان قتل المحرم صيدا فداه وان قتل نعامة فداها ببدنة فان لم يجد اطعم ستين مسكينا فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما والكبيرة والصغيرة في ذلك سواء فان اصاب بيض نعامة فوجد فيها فراخا قد نشاء فيه الروح ارسل بعيرا في ابل كعدة ما اصاب من البيض فاذا القحت وتحرك اولادها في بطونها اجزا ذلك عنه فاذا نتجت اهداها وان اسقطت بعد ان ينشاء فيه الروح كان عليه ان يرسل الفحل في الابل حتى تلقح فان لم يكن فيها فراخ ارسل الفحل في الابل فما تنتج منها اجزاه عنه وما لن ينتج فلا اعادة عليه لان البيض كذلك منه ما يتم ومنه ما يفسد ولا يتم وان اصاب حمار وحش كان عليه جزور فان لم يجده اطعم ستين مسكينا فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما فان اصاب بقرة وحشية فعليه بقرة اهلية فان لم يجد تصدق على ثلاثين مسكينا فان لم يجد صام تسعة ايام وان اصاب ظبيا فعليه شاة مسنة فان لم يجد اطعم عشرة مساكين فان لم يجد صام ثلاثة ايام وفي الضبع مثل ذلك شاة وفي الارنب مثل ذلك وفي الثعلب ايضا شاة عقوبة ايضا وفي الضب جدي وفي اليربوع مثله والحمامة شاة وكذلك ما جانسها كالدباسي والقماري والحجل وان اصاب شيئا من بيضها فعل في الغنم كما ذكرت انه يفعله في الابل من اصاب بيض النعام واذا اشترك الجماعة في قتل الصيد فعلى

كل واحد منهم الجزاء كاملا واذا اضطر المحرم فوجد الصيد والميتة اكل الصيد وجزاه اذ وجد وان رمى صيدا فاصاب منه ما يعلم انه لا يعيش بعد ذلك وغاب عنه وجب عليه الجزاء وان اصاب بيده ورجله فعليه ربع الجزاء واذا اصاب الصيد فلا يأكله لغيره وان كان في الحرم دفنه ولم يأكله احد وكل من قتل الصيد خطأ او جهالة فعليه الجزاء فيه وان قتل جرادا كثيرا فعليه شاة وفي الواحد قبضة من الطعام وكذلك الزنبور والعقارب والقمل والبعوض والجراد والقمل في كل شيء من ذلك كف من طعام اذا تعمد قتله وان كان خطأ فلا شيء عليه ولا بأس للمحرم بقتل الفارة والحيات والعقارب والسباع والكلب العقور وكل ما يخافه على نفسه وصيد البحر حلال للمحرم وكل طير يبيض في البر فهو صيد من صيد البر وما يبيض في البحر فهو من صيد البحر وليس من صيد الطير الا ما كان يطير وليس الدجاجة واشباهها من الصيد وينحر ما وجب عليه من جزاء في الحج بمنى وما كان في العمرة نحره بمكة ولا يحل صيد الحرم ولا قطع شجرة ولا اختلاء خلاه لمحل ولا محرم ولا بأس بقطع الفاكهة والبقل وما يأكله الناس والدواب ومن قطع شيئا من ذلك تصدق بثمنه ولا يخرج بالصيد ومن خرج به من الحرم اعاده ومن دخل الحرم بصيد فالواجب عليه ان يرسله ويقطع المتمتع التلبية اذا نظر الى بيوت مكة ويستحب الغسل لدخول الحرم فاذا دخل مكة ابتداء بحوطة متاعه ثم اتى

المسجد الحرام ماشيا وحافيا ويدخل من باب بني شيبه ويدعو بما قدر عليه حتى يأتي الى الركن فيقبله او يستلمه او يشير اليه ان لم يقدر على الوصول اليه ثم يطوف بالبيت سبعة اشواط كلما مر بالركن اليماني والركن الاسود استلمهما وان كان عليلا طيف به محمولا ويجزيه ذلك ويجزي من حمله اذا نوى ذلك ولا بأس بالكلام في الطواف والدعاء وقرأة القرآن افضل ولا يطاف ولا يسعى الا على طهر اذا كان طواف فريضة ولا بأس بطواف النافلة على غير وضوء ويتوضأ اذا اراد ان يصلي ركعتي طوافه ومن احدث في طواف الفريضة توضأ وبني على طوافه اذا كان جاوز النصف وان كان في اقل من نصف الطواف ابتداء وكذلك يفعل اذا خرج في حاجة اخيه وتقضي المستحاضة المناسك كلها والحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف فاذا طهرت طافت ولا بأس بالاستراحة في الطواف لمن اعيى واذا حضر صلوة الفريضة قطع الطواف فاذا صلى بنى على ما تقدم ومن طاف اشواطاً ثم اعتل فلم يقدر ان يتم طوافه امر من يطوف عنه وكذلك يفعل في السعي ورمي الجمار ومن شك فلم يدر أسبعة طاف ام ثمانية فان كان ذلك بعد ان فرغ من طوافه فلا شيء عليه وان كان في الطواف بنى على اليقين فان بدأ في الطواف فهو اسلم ومن طاف ستة فظن انها سبعة ثم علم بعد ذلك اعاد شوطاً واحداً ومن زاد في طوافه اضاف الى تلك الزيادة تمام سبعة اشواط والسنة ان يطاف من

وراء الحجر وان اخذ في الحجر اعداد واذا طاف سبعة اشواط التزم
بالبيت من حيال الباب ودعا بما قدر عليه ثم يأتي مقام ابراهيم
فيصلي ركعتين ويستحب ان يقرأ فيهما بقل يا ايها الكافرون وقل هو
الله احد ثم يأتي زمزم فيشرب من ماءها ويدعو ثم يستلم الركن ويخرج
من باب الصفا الى الصفا فيسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط يبدأ
بالصفا ويختم بالمروة ويرقى عليهما في كل مرة ويدعو بما قدر عليه من
الدعاء فاذا صار في اسفل الوادي سعى واذا انحدر او صعد مشى
وليس على النساء ولا على الركبان سعي في بطن الوادي ويمشون ومن
نسي ركعتي طوافه حتى دخل في السعي رجع فصلاهما ثم ابتداء السعي
ويصليهما في اي وقت طاف من ليل او نهار اذا كان طواف الفريضة
فاما طواف النافلة فلا يصلي ركعتيه في الوقت المنهي فيه عن التطوع
بالصلوة فيه ويؤخر ذلك حتى يحل التطوع بالصلوة ومن بدأ بالسعي
قبل الطواف اعدا ومن ترك السعي بين الصفا والمروة متعمدا فلا حج
له ومن نسيه اعدا السعي اذا ذكر وان لم يذكره حتى خرج امر من
يسعى له ومن بدأ بالمروة اعدا سعيها يتبدأ فيه بالصفا ويختم بالمروة
ويقف عليهما ويهلل ويدعو ويكبر مستقبل البيت فاذا طاف وسعى
على ما ذكرناه فقد قضى عمرته فان كان ساق الهدي فهو قارن
ويبقى على احرامه فان لم يكن معه هدي حل فقصر من شعره
وجوانب لحيته واخذ من اظفاره شيئا وترك منها لحجه وحل من كل

شيء يحرم على المحرم فان حلق رأسه وقلم اظفاره فلم يبق شيئاً لحجه
وكان جاهلاً فلا شيء عليه وان تعمد ذلك فعليه دم الا ان ينبت قبل
الحج ومن نسي ان يقصر حتى دخل في الحج فلا شيء عليه ويستغفر
الله عز وجل ويقصر حتى يفرغ من السعي ولا يطوف تطوعاً حتى
يقصر فان قبل امرأته او باشرها قبل ان يقصر فعليه دم فان جامع
فعليه جزور او بقرة وينبغي له ان يتشبه بالمحرمين ويطوف متطوعاً ما
شاء بينه وبين الحج وان دخل مكة في وقت يعلم انه يطوف فيه
ويسعى ويحل ويحرم بالحج ويلحق الحج تمتع بالعمرة وان خاف فوات
الحج فلا متعة له وهي حجة مفردة واذا حلت المرأة من المتعة وخافت
الحيض احرمت للحج وطافت للحج وبقي عليها طواف النساء فاذا
حاضت قبل ان تطوف لعمرتها فهي بمنزلة من لم يدرك العمرة فان
طهرت قبل الحج اعتمرت ولا متعة لاهل مكة ولا لمن اقام بها سنة
واذا دخل الممتع مكة في اشهر الحج واعتمر ثم اقام بمكة الى ان يحج
من عامه ذلك فهو متمتع وان رجع فلم يحج فلا هدي عليه وهي
عمرة مفردة ومن تمتع بالعمرة الى الحج كان عليه ما استيسر من
الهدي شاة فما فوقها فان لم يجد صام ثلاثة ايام في الحج قبل يوم
التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة ايام اذا رجع الى اهله ولا
بأس بصيام الثلاثة الايام في عشر ذي الحجة ما دون يوم النحر فان
فاته ذلك قضاه ان شاء في السفر ولا صام عشرة ايام اذا رجع الى

بلده ويخرج من مكة الى منى للحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم منها كما احرم من الميقات ويهل بالتلبية وينوي الحج ويستحب ذلك ان يكون عند زوال الشمس ولا يصلي الامام الظهر الا بمضى واسع للناس ان يخرجوا سائر النهار ويبيتون بمضى فاذا اصبحت صلوا الفجر ومكثوا حتى تطلع الشمس ثم مضوا الى عرفة فنزلوا بها حتى اذا زالت الشمس قطعوا التلبية وراحوا الى الموقف ويستحب الغسل قبل الرواح ويخطب الناس امامهم يصلي بهم الظهر والعصر يجمعهما باذان واحد واقامتين ويقف الناس معه بعرفة وكلها موقف يدعون حتى تغرب الشمس ومن اعتل او اغمي عليه وقف به مع الناس في محمله ويستحب لمن وقف بعرفة ان يكون طاهرا فان انتقض وضوءه فلا شيء عليه اذا لم يتوضأ وافضل الموقف سفح الجبل وينهى عن الوقوف في بطن عرفة وعند الاراك واذا غربت الشمس افاض الناس الى مزدلفة ومن افاض قبل غياب الشمس فعليه بدنة فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما في الطريق واذا اتى اهله ويستغفرون الله اذا افاضوا حتى اذا اتوا مزدلفة وقف الامام على المشعر الحرام وقف الناس معه وكل مزدلفة موقف ويصلي بالناس المغرب والعشاء يجمعهما باذان واحد واقامتين ولا يصلي من الناس احد حتى يأتي المزدلفة الا ان يخاف فوات الصلوة ومن صلى قبل ان يأتي المزدلفة وفي الوقت فسحة فعليه دم ومن اتى عرفة فلم ينزل بمزدلفة ومضى الى منى ولم يعلم ان

ذلك واجب عليه رجع حتى يقف بالمزدلفة الا ان يكون قد صلى
بالمزدلفة او ذكر الله ومن فعل ذلك متعمدا فعليه بدنة ويدفعون من
المزدلفة بعد صلاة الفجر قبل ان تطلع الشمس ومن افاض قبل الفجر
جاهلا فلا شيء عليه ومن تعمد ذلك فعليه دم شاة ومن دفع من
المزدلفة فأتى محسرا سعى ان كان ماشيا وان كان راكبا حرك دابته فاذا
أتى الجمرة التي عند الشجرة رماها بسبع حصيات ويستحب ان
يؤخذ حصى الجمار من مزدلفة ومن اخذها من منى فلا شيء عليه
ويكره كسر الحجارة ويلقط الحصى التقاطا وتكون كل حصاة مقدار
الانملة ويستحب ان تكون كحيلة منقطة ويغسل ويستحب الغسل
لرمي الجمار ثم يأتي منى فينحر هديه ويذبح الناس وكل منى منحر
ويستحب ان يلي الانسان ذبح هدي ذلك بيده فان لم يستطع
فليجعل يده مع يد الذابح وان ولي ذلك غيره اجزاه ولا يولي ذلك
مشركا والانفراد بالهدي افضل ومن لم يجد هديا ينفرد به شارك غيره
والبدنة تجزي عن عشرة والبقرة من سبعة وافضل الهدي الاناث من
الابل ثم ذكورها ثم اناث البقرة ثم ذكورها ثم الفحل من الضان ثم
المؤجا ثم النعج ثم الخصي ثم ذكور المعز ثم اناثها ويستحب السليم
ويستشرف العين والاذن وما كان من الهدي واجب وعطب فعليه
بدله وما لم يكن واجبا فليس عليه بدله ولا يأكل المرء من هديه
الواجب عليه وان كان تطوعا اكل منه واطعمه وتصدق والنحر

والذبح بمنى يجزي ايام منى كلها فاذا نحر هديه حلق او قصر والحلق افضل ثم يفيض الى البيت فيطوف طواف الافاضة وهو الطواف الواجب ويسعى بين الصفا والمروة على نحو ما طاف وسعى للعمرة ثم رجع الى البيت ويطوف طواف النساء فان اتى النساء قبل الطواف فعليه بدنة واذا طاف فقد قضى حجه وحل له كل شيء حرم على المحرم ولا يبيت عن منى الا بمنى فان بات عنها ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه وان تعمد ذلك فعليه دم ويكثر ذكر الله ع ج بمنى ويومى الجمار كل يوم بعد الظهر ومن بطن الوادي ويجعل الجمرة عن يمينه والبيت عن يساره ويكبر عن كل حصاة ويبدئ بالجمرة الصغرى فاذا رماها بسبع حصيات تقدم قليلا ثم وقف واستقبل الكعبة فدعى وسبح وكبر وهلل واثنى على الله وصلى على النبي وآله واكثر من الدعاء ثم تقدم الى الجمرة الوسطى ففعل مثل ذلك ثم الى العظمى ففعل مثل ذلك ويستحب ان لا يرمي الجمار الا وهو طاهر ويستحب المشي اليها ومن ترك منها شيئا اعاد اذا ذكر ويرمى عن الحائض والمريض والمقام بمنى بعد الزيارة ثلاثة ايام منى افضل من الطواف ومن طاف تطوعا فلا شيء عليه ويوم النحر واليوم العاشر من ذي الحجة ويوم الحادي عشر يدعى يوم القر لان الناس يستقرون فيه بمنى واليوم الذي يليه يوم اثنى عشر وهو اليوم الثالث من يوم النحر وهو من النفر الاول فمن تعجل في يومين من منى نفر فلا

شيء عليه ولا ينفر حتى يرمي الجمار بعد صلوة الظهر وله ان ينفر ذلك اليوم ما لم تغيب الشمس فاذا غابت الشمس لم يسعه الا المقام ويبيت بمنى ولا ينبغي تقديم الثقل في النفر الاول حتى تطلع الفجر من يوم النفر الثاني واليوم الثالث عشر هو اخر ايام التشريق وفيه النفر الاخير حتى ينفر فيه الناس بعد طلوع الفجر الى آخر النهار ولا ينفروا حتى يرموا الجمار ويستحب لمن نفر اذا انتهى الى الحصبة وهي البطحاء ان ينزل قليلا واذا دخل مكة فان شاء ان يدخل البيت اذا وجد خلوة دخله ولا يتعرض لدخوله في الزحم وينبغي لمن اراد دخوله الغسل ويدعو اذا دخله ويصلي ركعتين تطوعا ويستقبل ظهر البيت ولا يصلي فيه فريضة وينبغي ان يكون آخر عهد الحاج بالبيت ان يودعه ويضع يده فيما بين الحجر الاسود والباب ويدعو ويتصدق اذا انصرف تصدق بما تيسر والعمرة واجبة كالحج ومن تمتع بها الى الحج اجزته عمرته تلك من العمرة المفروضة وتستحب العمرة المفروضة في شهر رمضان وفي رجب ومن اعتمر عمرة مفردة قبل الحج فله ذلك ولا شيء عليه وكذلك ان افرد الحج ثم اعتمر فاذا انقضت ايام التشريق اعتمر من شاء ويحرم للعمرة كما يحرم للحج فاذا اتى البيت طاف به وسعى بين الصفا والمروة وحلق وحل فان كان معه هدي نحره بفناء الكعبة والمحصور والمريض والمصدود الممنوع الذي يصدّه المشركون من البيت فمن احرم بالحج او العمرة فمرض دون ان يبلغ

بعث بهديه فان افاق ادرك مكة قبل ان ينحر هديه اقام على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه فان وجد هديه قد نحر فعليه الحج من قابل او العمرة ان كان في عمرة وان صد عن البيت ومنع نحر هديه مكانه وانصرف ولا بأس بالحج عن الشيخ الزمن الذي لا يستطيع عن الحج وعن الميت ولا بأس أن يحج للضرورة عن غيره ويحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة وان كانت فقيهة وحجت عن الرجل اجزته انشاء الله فان نذر ان يحج ماشيا مشى فاذا تعب ركب وان لم يستطع المشي ركب وحج ومن فاته موقف عرفة مع الناس فوقف بالمشعر الحرام فقد تم حجه وينبغي له ان علم انه يقف بعرفة ثم يدرك الناس بالمشعر الحرام وقف بها ثم وقف بالمشعر الحرام فان فاته الموقفان فقد فاته الحج ويجعلها عمرة ذكر **الجهاد** رويانا عن اهل البيت ص ع ان كل من دفع نبوة محمد صلح يجب جهاده على جميع الناس كافة فاذا قامت بالجهاد طائفة من المسلمين كافة سقط فرضه عن الباقيين واذا نزل بالاسلام ملمة وجب الجهاد على جميعهم ويستعان في ذلك بالاعراب والعبيد اذا احتيج اليهم ولا بأس بتخلف الجبان عن الجهاد ولا جهاد على النساء ولا على الصبيان حتى يبلغ الحلم وفي الجهاد وارتباط الخيل في سبيل الله فضل عظيم وطاعة الائمة من آل محمد صلح فرض على جميع الناس ومن امره وجبت طاعته ما اطاع الله واطاعهم فان عصى الله وعصى

امامه فلا طاعة في ذلك والامام يرى فيه ما اراه الله وينبغي للامير ان يتقي الله حق تقاته ويستمع لامامه ولا يتعدى امره الى غيره ويتواضع لله ولا يتكبر على من ملكه الله امره من المسلمين ويتعظ بغيره ويشعر قلبه الخوف من الله ومن امامه ويعلم ان ما هو فيه يزول عنه ويقدم اصحابه على استحقاقهم لاعلى الهوى ويحسن الى محسنهم ويغفر ما يجب اغتفاره من اسائتهم ويتفقد ما يجب تفقده من شائهم ولا يدع حقا من حقوق الله عندهم ويلصق باهل الورع منهم ويعرف بمكافات عناءهم ويجزيهم على قدر استحقاقهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والعمل لائمة العدل فيه فضل ولا يسع لاحد التخلف عنهم اذا دعوا الى ذلك ولا يجوز عون ائمة الجور ولا يحل اتباعهم ولا العمل لهم وينبغي للامير اذا لقي المشركين ان يدعوهم الى الاسلام فان اسلموا كف عنهم ثم دعاهم الى النقلة الى دار الهجرة فان فعلوا والا اعلمهم انهم كاعراب المسلمين ويجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين وليس لهم فيء ولا غنيمة وان ابوا ان يسلموا دعاهم الى اعطاء الجزية فان اجابو الى ذلك قبل منهم وكانوا ذمة فان ابوا قاتلهم وان كانوا ممن قد بلغت الدعوة فقاتلهم قبل الدعاء فلا بأس بذلك ولا بأس ببعثه العيون والطلائع واحتفار الخنادق اذا احتيج ذلك وبالغارة على المشركين اذا كانوا قد علموا الدعوة وينبغي للمسلمين ان يصبروا على جهاد عدوهم ومن استأسر من غير ان

يغلب لم يفد من مال المسلمين والفرار عن الزحف من الكبراء إذا فر
الرجل من الرجلين فما دونهما فقد فروا وأما إذا فر من ثلاثة فصاعدا
فلا بأس بذلك ولا بأس أن يولي الرجل دبره إذا كان ينحار إلى فئة
ويتحرف للقتال ونهى عن قطع الشجر المثمر في دار الحرب إلا ما
كان مضرا بالمسلمين ويستحب أن يبدأ بالقتال عن زوال الشمس
ويغتتم الدعاء عند ذلك وينبغي للامير أن يعي أصحابه ويفرق بين
القبائل على رأياتهم ليعلموا مواضعهم ومراكزهم ويجعل لهم قلبا يكون
هو فيه وميمنة وميسرة ولا بأس بالمبارزة وينبغي أن لا يتحرك جمهور
القلب عند المناوشة ولا يزول أحد منهم عن مركزه إلا أن يرى فيه
فرصة فينتهزها ويحمل الجيشان والمقدمة عند المناوشة ليجعلوا طلائع
ومصالح ومكامن تكون لهم مواد وردأ فان انهزم العدو حملت الخيل
فان امنعوا حملت الرجالة وان امنعوا وكان اتباعهم بالجملة ارجى لقطع
شافتهم اتبعوا فاذا اثنخوا اسروا فاذا انصرف الجيش فليصرفوا على
التعابي وان اعوذ بالله كانت هزيمة في المسلمين فليصبر الامام ويقف
في وجه العدو مه المنتجبين معه وليتصالح الناس فليتداعوا في نواحي
اصحابهم ليرجعوا ويثبتوا ولا ينبغي قتل النساء ولا الصبيان ولا الرهبان
ولا المناجيق ولا العميان ولا الزمنى الا ان يقاتلوا فمن قاتل منهم قتل
ومن اصاب منهم في الغارة افي البيات فلا شيء عليه ويبقى على من
علم ان فيهم للمسلمين حسن نية للمسلمين او من اعان او دل عليه

علامة من علامات الاسلام وتنصب عليهم المجانيق ويقتلون بالحجارة والماء والنار وكل شيء يقتل به وان كانوا في حصن ومعهم المسلمون لم يمنعهم ذلك من قتلهم ولا يعتمد قتل المسلمين ولا ينبغي قتل الرسل فان رأى الامام قتل الرجال البالغين من الاسارى قتلهم وان رأى استرقاقهم استرققهم وان رأى المفاداة فادى بهم وان نزلوا على حكمهم او حكم احد من اصحابه انفذ فيهم حكمه على ما ذكرته من الاسلام ان اجابوا واعطوا الجزية او الرق او القتل وسبي الذراري وان حكم فيهم بخلاف ذلك رد حكمه ورددوا الى مأمَنهم وقوتلوا الى ان يجيبوا الى ذلك ومن اعطاهم الامان من المسلمين جاز امانه من حر او عبد او امرأة وان اشار اليهم بذلك ويمنع المستأمن عن الخروج بالسلاح والكرع وعبد ان كان له مسلم ويجبر على بيعه في دار السلام وان كان مع المستأمن امرأته واستأمنت معه فهما على النكاح وما كان له في ارض المشركين وظهر عليه المسلمون فهو في فيء الا الصغار من ولده اذا اسلم فانهم مسلمون باسلامه ولا بأس بموادعة المشركين اذا كان في ذلك صلاح للمسلمين على مال او على غير مال ولا يوادعون على اكثر من عشر سنين وان اودعهم المسلمون ثم رأى الامام ان ذلك وهن على الاسلام نبذت اليهم عهودهم وعرفوا ذلك ثم قوتلوا ولا يصالحون على اسقاط شيء من حدود الله ولا بأس بطرح الجزية عن من استعين به من اهل الذمة على حرب المشركين

والجزية على الرجال البالغين من اهل الذمة ولا جزية على النساء لا الصبيان ولا المجانين ولا على الزمنى ولا على الفقراء ولا على العبيد الذين لا يجدون شيئا ولا يستطيعون العمل وتأخذ الجزية من المجوس ومن اليهود ومن النصارى ومن اهل الغنى منهم ومن كل رجل منهم ثمانية واربعون درهما في كل عام واهل الطبقة الوسطى من كل رجل اربعة وعشرين درهما ومن اهل الطبقة السفلى من كل رجل اثني عشر درهما ويوضع الخراج على ارضهم ولا جزية على مستأمن ويؤخذ العشر مما معه من تجارة مما يكون قيمته مائتي درهم فصاعدا ولا يؤخذ من اقل مائتي درهم شيء ونهوا عن الغلول والانتفاع بالغنيمة قبل القسمة ولا بأس بالانتفاع منها بالسلاح اذا احتيج ايه ولا بأس بالطعام والعلف ولا بأس ان يصطفي الامير من الغنيمة شيئا واحدا لنفسه قبل القسمة وما حازه المسلمون من الغنائم فلم يستطيعوا حمله فالواجب اتلافه وحرقه وما كان من حيوان ذبح واحرق وما وجد في ايديهم من اموال المسلمين فهي لاهلها وان جعل الامير جعلاً في قتل رجل من المشركين او قال من قتل قتيلا فله كذا كذا وله سلبه اعطى ذلك من جملة الغنيمة ثم يقسم الغنيمة بعد ذلك خمسة اخماس فالخمس للامام والاربعة الاخماس لمن قاتله عليه بماله ونفسه للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ولا بأس بايقاف الارض والسواد اذا ظهر عليه المسلمون وان قسمت فلا بأس ايضا بقسمتها والخمس كان لرسول الله صلح

وهو من بعده للامام من اهل بيته يجعل منه في قرابته في يتاماهم
ومساكينهم وابن سبيلهم عوضا مما حرموه من الصدقة وما كان في
الجيش من العبيد فقاتل لهم او كان فيه من النساء تداوي الجرحى
اوضع لهم من اربعة اخماس الغنيمة ولا يسهم لهم وان كان العبد انما
يخدم مولاه لم يعط شيئا ومن مات بعد ان احرزت الغنيمة فسهمه
لورثته ومن جاء قبل ان يحرز الغنيمة فسهمه قائم يأخذه ومن مات
قبل ان تحاز الغنيمة او جاء وقد احرزت فلا سهم له فيها والمريض اذا
كان في الجيش فله سهمه وان لم يشهد للقتال واهل سوق العسكر
ان قاتلوا حيزت لهم سهامهم وان لم يقاتلوا فلا سهم لهم ولا شيء لهم
وقتل اهل البغي واجب كقتال المشركين حتى يفئوا الى امر الله ع ج
وينبغي ان لا يبدأ بالقتال حتى يدعوا وان قوتلوا قبل الدعوة فلا بأس
ولا يبدأ بالقتال حتى يأذن في ذلك الامام وان قوتلوا اثنوا وقتلوا
بالحديد والحجارة والنار والماء وان كان فهم اسرى من اهل الايمان
اعلموا بالنداء انهم ليسوا يرادون وليحذرو على انفسهم وان اصيب
منهم احد من غير عمد ففيه الدية والكفارة ولا يمنع ذرايعهم ونسائهم
من الطعام والشراب بالمحاصرة ولا بأس بحصارهم ومنعهم ذلك اذ لم
يكن فيهم نساء ولا اطفال ولا بأس ايضا ببياتهم اذا كانوا على هذه
الحال ومن قاتل من نسائهم وصبياتهم واهل الزمانة منهم قتل حتى اذا
دخلوا في طاعة امام اهل العدل وسلموا له حرم قتالهم ولا بأس

بالاستعانة بالفساق من الموجددين على قتل اهل البغي والامام مخير في اسارى اهل البغي ان قتلهم فله ذلك وان عفى عنهم فله العفو واذا انهمز اهل البغي ولهم فئة يلجئون اليها اتبعوا وقتلوا ما قدر على قتلهم وان لم يكن لهم فئة وعلم انها لا يجتمعون بعد الهزيمة لم يتبعوا ويوفى لهم بالامان ان جعل لهم وما اجلبوا به فهو غنيمة وفيه الخمس الا ان تطيب به نفس اهله ويقسم اربعة اخماس على من قاتل عليه كما يقسم غنائم المشركين ويرد قطائع امير اهل البغي وما استأثر به من مال الله فاقتطعه وان علم ان احدا من اهل البغي قتل رجلا من اهل العدل في المقاتلة قتل به وان فاء وتاب لا يقتص لاهل البغي من اهل العدل ومن لم يعرف من قتله لم يطالبوا به وما كان لاهل البغي على اهل العدل من حقوق فانها تؤدي اليهم اذا فاءوا ويؤخذ منهم ما كان عليهم وما اصابوا من اهل العدل على التأويل من حد او استهلكوا من مال لم يطالبوا به وما اصابوا على غير تأويل طولبوا به وما وجد في ايديهم من اموال اهل العدل اخذوه بتأويل بغير تأويل ولا بأس بالاستعانة باهل على اهل البغي مثلهم اذا كان السلطان والحكم لاهل العدل ولا ينبغي عونهم على اهل بغي مثلهم اذا كان السلطان والحكم لاهل العدل ولا ينبغي عونهم على اهل بغي مثلهم اذا كان الحكم السلطان اليهم واذا اجتمع اهل البغي واهل العدل على حرب المشركين فلهم حظهم من اربعة اخماس الغنيمة كما لاهل العدل

فارسهم كفارسهم وراجلهم كراجلهم والخمس يليه امام اهل العدل فان طلبه امام اهل البغي او شيئاً منه فواجب على اهل العدل منعه منه وقتاله عليه ويستعان بالفساق واهل الذمة على اهل البغي وان وادع المسلمون قوماً من المشركين ثم اعانوا اهل البغي عليهم فقد نكثوا عهدهم ومن انكر فريضة او شريعة من شرائع الاسلام او فرائضه وامتنع من ادائها الى اهلها مكذباً بفرائضها او مدافعاً لها وجب قتله وقتاله اذا قدر عليه الا ان يتوب وكل من حال دون حد من حدود الله وجب جهاده والصوص اذا عارضوا اموال المسلمين فواجب قتلهم ودفعهم عنها وقتلهم في ذلك ومن قتل دون ماله او مال المسلمين فهو شهيد وان ترك ذلك وسلمه لهم ولم يقاتلهم دون ماله فلا شيء عليه وسلب اللصوص اذا ظفربهم وينظر اليه فان عرفه اربابه دفع اليهم وان لم يعرفه اربابه دفع الى الامام ويقتل العين والجاسوس اذا رأى الامام قتله ويقاتل اهل الردة واذا ارتد معهم نساءهم وحصلوا في موضع قتل الرجال وسبي النساء الذراري وعليهم السهام واذا ارتدوا وكانوا في مدينة ومعهم المسلمون قتل الرجال وحبس النساء واستونيء بالاطفال حتى يبلغوا الحلم فمن اسلم فهو حر فان لم يسلموا قتل الرجال وحبس النساء وان ارتد الرجال دون النساء قتل الرجال وكان الاطفال على اديان امهاتهم اذا كن مسلمات ويستتاب الزنادقة فان تابوا والا قتلوا واحرقوا بالنار بعد القتل

تم الجزء الاول ويتلوه الجزء الثاني